

1002421-34.2022.8.26.0564

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: RODRIGO GORGA CAMPOS

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 9ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... com cobertura contra colisão, roubo, furto, incêndio e fenômenos da natureza; no dia 05 de agosto de 2021 o veículo sofreu sinistro - colisão contra um barranco; a ré negou o pagamento da indenização alegando que o prejuízo não era indenizável; a recusa é injustificada; desde a data do acidente está impossibilitada de colocar o veículo para locação, restando um prejuízo de R\$...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

9ª Vara Cível

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo - SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1002421-34.2022.8.26.0564 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1002421-34.2022.8.26.0564

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Buca S Gestão Administrativa e Marketing (Tmais Imóveis Ltda)

Requerido:

Multiplus Proteção Veicular

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RODRIGO GORGA CAMPOS

Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por BUCA'S GESTÃO ADMINISTRATIVA E MARKETING EIRELI - ME contra MULTIPLUS PROTEÇÃO VEICULAR na qual alega a autora, em síntese: firmou com a ré contrato de seguro do veículo Renault Clio, placa EZ0-2858, com cobertura contra colisão, roubo, furto, incêndio e fenômenos da natureza; no dia 05 de agosto de 2021 o veículo sofreu sinistro - colisão contra um barranco; a ré negou o pagamento da indenização alegando que o prejuízo não era indenizável; a recusa é injustificada; desde a data do acidente está impossibilitada de colocar o veículo para locação, restando um prejuízo de R\$ 10.500,00. Pugna pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais (R\$23.884,00), lucros cessantes (R\$10.500,00) e danos morais (R\$2.000,00). Juntou documentos de págs.19/66.

MULTIPLUS PROTEÇÃO VEICULAR apresentou contestação nas págs. 76/96, nos seguintes termos: incompetência territorial; ausência de relação de consumo; impossibilidade de inversão do ônus da prova; em vistoria realizada, foi constatado que o veículo apresentava níveis de sulco dos pneus abaixo do permitido pelo TWI (pág. 81); a falta de manutenção deu causa ao acidente, pois o próprio autor reconhece que o acidente ocorreu devido a manobra brusca para desviar de um animal na pista, momento em que perdeu o controle do veículo; o requerente descumpriu o regulamento do programa de proteção veicular, ao circular com os pneus do veículo desgastados, o que afasta o direito à indenização; em caso de procedência, deve ser quitada a cota de participação no percentual de 7%, nos termos do regulamento; o valor do veículo na tabela Fipe é de R\$ 23.603,00; inexistência de lucros cessantes; inexistência de danos morais. Juntou documentos de págs. 98/160.

Réplica nas págs.165/192, com os documentos de págs. 193/201. Manifestação da ré nas págs. 206/207. As partes não manifestaram interesse na produção de outras provas (págs. 202/207).

É O RELATÓRIO. DECIDO.

A associação é pessoa jurídica de direito privado que oferece a proteção dos veículos de seus Associados contra "roubo, furto, colisão, capotamento, incêndio decorrente de eventos protegidos, desde que não seja criminoso ou ocasionado por negligência e submersão por inundação ou alagamento de água doce" (cláusula 4 - pág. 112), mediante remuneração (cláusula 3 - pág. 111). Nos termos do art. 2º, parágrafo 2º, do Código de Defesa do Consumidor, caracteriza-se como fornecedora de serviços, e, portanto, submete-se às regras do referido diploma legal, ainda que declare não ostentar fins lucrativos.

Trata-se de um verdadeiro contrato de seguro, travestido de atividade associativa. O "Regulamento do Plano de Proteção Veicular" (págs.109/120), da mesma forma que as condições gerais de um contrato de seguro, estabelece os riscos cobertos, os riscos excluídos e as hipóteses em que o "associado" perde o direito à indenização, tal como fazem as empresas fornecedoras de contratos de seguro.

O consumidor, quando firma um contrato de seguro ou "plano de proteção veicular" e paga o respectivo prêmio ou "contribuição associativa", assim o faz para acautelarse de eventuais infortúnios ou riscos cobertos, no caso em questão aqueles descritos no "Regulamento do Plano de Proteção Veicular" (págs.109/120). É evidente, portanto, que o intuito da requerente ao se associar à requerida foi tão somente obter proteção para seu automóvel.

Em se tratando de relação de consumo, o foro de eleição previsto no contrato não pode prevalecer sobre o do domicílio da consumidora (art. 101, I, CDC), a teor do disposto no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, norma de ordem pública. É cediço que em contratos de adesão, tal como na hipótese dos autos, a estipulação de foro de eleição em domicílio distante, resulta em sacrifício ao consumidor, dificultando-lhe o acesso à justiça. Assim, rejeito a preliminar de incompetência territorial.

Consta que em 05 de agosto de 2021 o veículo da autora colidiu com barranco e na sequência capotou (págs. 121/122). A autora afirma que apresentou a documentação para "regulação do sinistro", porém a Associação negou o pagamento da indenização, alegando que prejuízo não era indenizável.

A ré, por sua vez, aduz que a autora descumpriu o regulamento, ao permitir a circulação do veículo com pneus em mau estado de conservação, com sulco superior ao permitido pelo TWI. Alega que essa circunstância comprometeu a segurança do automóvel e foi determinante para o sinistro, a indicar culpa exclusiva do segurado (pág. 81/82 e 128).

A requerente afirma que, com o capotamento, os pneus do veículo estouraram e o automóvel foi guinchado até o pátio da empresa. Porém, como os funcionários não conseguiam empurrar o carro até mecânica, inacessível para o caminhão guincho por ser uma rampa muito íngreme, foram colocados pneus "meia vida" no veículo, apenas com objetivo de movimentar o carro (págs. 180/183).

A alegação da consumidora é verossímil, na medida em que o documento de págs. 193/194 demonstram que os pneus do veículo segurado eram novos, substituídos em 15 de maio de 2021, poucos meses antes do acidente.

Não custa lembrar, outrossim, que nos termos do artigo 397 do Código de Processo Civil, é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapor-los aos que foram produzidos nos autos. Assim, não há qualquer irregularidade no termo de garantia juntado nas págs. 193/194, pois visa rebater as alegações da peça de defesa. Demais disso, nada há nos autos a afastar a credibilidade do documento, sendo certo que a boa-fé é presumida.

Mesmo que assim não fosse, incumbia à requerida demonstrar que o evento ocorreu em razão do estado dos pneus do veículo (pg.81), fato que não exsurge da descrição da ocorrência. Consta que o motorista, ao desviar de um animal na pista, bateu o veículo num barranco e capotou (pg.122). Os elementos de convicção coligidos não autorizam o Juízo a concluir que o estado dos pneus foi a causa eficiente do

acidente, de forma a exonerar a requerida do pagamento da indenização. Note-se que "a prova, para ser eficaz, há de apresentar-se como completa e convincente a respeito do fato de que deriva o direito discutido no processo. Falta de prova e prova incompleta equivalem-se, na sistemática processual do ônus da prova." (Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 18ª edição, Ed. Forense, pg.422).

Nesse contexto, ocorrido o "sinistro" e não demonstrada a culpa exclusiva do "associado", de rigor o acolhimento do pedido para determinar o pagamento da indenização prevista no contrato, que deve corresponder ao valor do veículo constante na tabela Fipe na data do evento, respeitado o limite previsto no item 8.1.3 e as deduções previstas no item 8.1.7 (pág. 115).

Com relação aos lucros cessantes, a autora demonstra que atua no ramo de locação de automóveis sem condutor (pág. 26). A privação de um bem integrante do patrimônio da autora, explorado economicamente, por culpa da requerida – que negou o pagamento da indenização – é suficiente a demonstrar a potencialidade do lucro frustrado, ainda que exista frota reserva. Nesse sentido:

"ACIDENTE DE TRÂNSITO. Colisão entre caminhões. Responsabilidade civil da ré configurada. Autoras que são transportadoras e ficaram privadas do uso no período em que este era reparado. Veículo composto por três partes. Irrelevância de que apenas duas delas foram danificadas no acidente. Eventual existência de veículo reserva na frota das autoras que não exime a responsabilidade da ré. Lucros cessantes comprovados. Cálculo da indenização pela média dos lucros recebidos a partir de transportes realizados outros três veículos de propriedade das autoras, de mesma marca e modelo, no mesmo período em que aquele avariado no acidente permaneceu paralisado, que se mostra adequado no caso concreto. Valor indenizatório que deve ser corrigido monetariamente a partir da data em que foi concluído o conserto do veículo, e acrescido de juros de mora desde a data do acidente.

Evidenciada a culpa da ré pelo acidente que gerou danos para as autoras, é descabida a pretensão de que a seguradora responda pela reparação reclamada de forma exclusiva, ainda que tenha havido demora na realização dos reparos.

Possibilidade, porém, de que a seguradora responda solidariamente pelo pagamento da indenização, observados os limites da apólice contratada pela ré. Recurso das autoras provido, parcialmente provido o da ré. (TJ-SP - AC: 10000241520188260411 SP 1000024-15.2018.8.26.0411, Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento:

17/09/2019, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2019).

O contrato de págs. 30/34 demonstra que o veículo era locado pelo valor de R\$500,00 por semana (pág. 32, cláusula 5ª). Os danos emergentes correspondem à importância necessária para afastar a redução patrimonial suportada pela vítima. Lucros cessantes são aqueles que ela deixou de auferir em razão do inadimplemento. Cumpre esclarecer que "faturamento corresponde à receita da empresa, não podendo ser confundido com o lucro, que só é apurado depois de deduzidas as despesas (salários, aluguéis, etc.) e os tributos" (Resp 613.648/RJ, Rel. Ministro CASTRO FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, DJ de 16.4.2007).

Desse modo, do valor de R\$ 500,00 semanais deve ser deduzido o percentual de 40% relativo às despesas operacionais, manutenção do veículo, impostos, totalizando, assim, R\$ 200,00. Considerando que o acidente ocorreu em agosto de 2021, a indenização corresponderá a quantia de R\$4.200,00, adotando-se o critério temporal apresentado pela autora - 21 semanas.

Por fim, o dano moral relativo à pessoa jurídica ocorre quando há mácula à honra objetiva da empresa, que reflete sobre o bom nome, boa fama e respeito perante o mercado e os consumidores, o que não se mostra presente nos autos. Assim, mostra-se inviável o acolhimento do pleito de indenização por danos morais.

Posto isto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por BUCA'S GESTÃO ADMINISTRATIVA E MARKETING EIRELI – ME contra MULTIPLUS PROTEÇÃO VEICULAR, e o faço para condenar a empresa ré a pagar à autora a importância correspondente a 100% do valor da tabela FIPE do veículo indicado na petição inicial, na data do acidente (05/08/2021), incidentes correção monetária (Tabela TJSP) da data do evento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Sobre o montante deverão ser abatidos valores de eventuais multas que recaem sobre o veículo e IPVA, assim como a cota de

participação. Deverá a requerida comprovar nos autos a quitação de eventuais impostos e multas. Condene ainda a empresa ré ao pagamento de indenização por lucros cessantes fixada em R\$4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), incidentes correção monetária (Tabela TJSP) a partir da data do evento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Mais expressiva a sucumbência da ré, que arcará integralmente com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação. P.I.

São Bernardo do Campo, 05 de dezembro de 2022.

RODRIGO GORGA CAMPOS

JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA